

한전KDN(주) 상임감사 개 선

제 목 발명기여 상세내역 기재 및 기여율 부적정

소 관 부 서 ○○○○○○○○○(○○○○팀)

구 분 연구관리

내 용

회사에 소속된 직원이 성질상 회사의 업무범위에 속하는 직무발명을 하게 되면 소속부서장을 경유하여 주관부서장에게 신고하게 되어있으며 회사는 우선적으로 권리를 승계하여 회사 명의로 출원을 하고 이에 따른 보상을 발명자의 지분율에 따라 지급하고 있다. 또한 특허의 출원과 등록만이 아니라 특허의 실시나 처분에 따른 보상도 시행하고 있으며, 2017년에는 2건의 특허 처분에 따라 개인별 15만원 부터 180만원까지의 보상을 실시 하였다.

[표 1] 지적재산권 보상 기준

구 분	출원	등록	특별/방어	실시/처분
특허	00만원	00만원	000만원 이하	수익금에 따라 수익금의 20% ~ 30%
실용신안	00만원	00만원	000만원 이하	
디자인	00만원	00만원	000만원 이하	

※ 출처 : 「지식재산권관리」 규정 2.5 보상

「지식재산권관리」 규정 2.5.8(보상금의 지급)에 따르면 발명자가 2인 이상일 경우 보상금은 그 지분의 비율에 따라 지급하며, 「(별표 5) 발명기여 상세내역 및 발명자 윤리 서약서」에 각 발명자별 기여한 부분을 상세히 기재하고 서명하도록

하고 있다. 이때 연구자의 지시로 단순히 데이터를 정리하거나 지시한 실험을 수행한 사람, 발명의 과정에서 일반 지식의 조언을 한 사람, 연구에 대하여 일상적 관리를 한 사람은 발명자에 해당되지 않는다고 명시하고 있다.

그러나 많은 발명자가 발명기여 상세내역 작성시 알고리즘 검토, 시스템 아키텍처 제공, 아이디어 제시 등 그 내용만으로는 발명에 어떠한 기여를 했는지 전혀 알 수 없는 사항을 기재하였고, 하나의 발명에 기입한 동일한 발명 기여내역에 대해서로 다른 기여율을 부여한 건도 다수 발견 되었다.

[표 2] 발명기여 상세내역 및 기여율 작성(예시)

번호	발명자	발명기여 상세내역	기여율(%)
1	AAA	알고리즘 정의 및 제시	20
2	BBB	알고리즘 검토 및 결정	20
3	CCC	알고리즘 내용 구체화 과정을 주도	15
4	DDD	알고리즘 내용 구체화 과정을 주도	15
5	EEE	알고리즘 내용 구체화 과정을 주도	10
6	FFF	알고리즘 내용 구체화 과정을 주도	10
7	GGG	알고리즘 내용 구체화 과정을 주도	10

※ 발명명칭 : 전력 감시 장치(ELECTRIC POWER MONITORING APPARATUS)

그 결과 2017년 한해동안 제출된 ‘발명기여 상세내역 및 발명자 윤리서약서’ 57건중 12건은 동일한 내역에 대해 기여율을 달리 기재하였고, 25건은 내용을 형식적으로 기재하여 약 65%에 이르는 서약서가 발명자 개인의 기여율을 정확히 알 수 없도록 작성되었다. 이는 실제 발명에 관여하지 않은 발명자가 명확한 근거없이 임의로 기여율을 기재하여 발명에 편승함으로써 실제 발명자의 발명 의지를 저하시킬 수 있고 회사의 경쟁력 약화는 물론 보상금 지급시 분쟁의 소지가 될 수 있으므로 제도를 보완하고 정확히 운영할 필요가 있다.

관련부서 의견

관련부서는 발명기여율을 명확히 하는 것은 쉽지 않으며, 아이디어가 중요한지

제작하는 것이 중요한지 판단하기 어렵다는 의견을 제시하였다. 다만, 기여내역을 상세하게 작성해야 한다는 것에 공감하며, 향후 발명신고서를 개선하고 교육하겠다고 하였다.

조치할 사항

○○○○○○○○장은 각 발명자가 발명에 대한 본인의 기여 내역을 직접 상세히 기입하도록 하시고, 발명 기여율의 객관성을 확보할 수 있도록 발명신고서를 개선하시기 바랍니다.(개선)